

1501646-50.2022.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2232375/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 26988301 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2232375 - 01º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO MARCELINO

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501646-50.2022.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501646-50.2022.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2232375/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 26988301 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2232375 - 01º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO MARCELINO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

LEANDRO MARCELINO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 24 de agosto de 2022, por volta das 17 horas, na rua Júlio Magalhães Júnior, próximo ao numeral 416, Vila Mineirão, nesta cidade e comarca de Sorocaba, trazia consigo e guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a

determinação legal ou regulamentar, 38 porções de Cocaína (5,61g), 130 porções de Cocaína na forma de Crack (24,45g), 09 porções de Cocaína na forma de Crack (5,09g) e 06 porções de Tetrahydrocannabinol - THC Maconha (34,29g), substâncias estas entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, conforme demonstra o auto de exibição e apreensão (fls.12) e o laudo de constatação (fls.14/17).

Narram os autos que, na data mencionada, policiais militares patrulhavam pelo local dos fatos, quando avistaram o indiciado, parado defronte a uma residência, realizando a contagem de dinheiro em espécie. Na ocasião, ao notar a presença policial, LEANDRO saiu em fuga e passou a pular os muros das residências do bairro, sendo perseguido e parou ao se ferir em alguns pregos do muro da casa de nº 419.

Em revista pessoal foram apreendidos, na posse do denunciado, 38 porções de cocaína, 130 porções de crack, 09 porções de crack, 06 porções de maconha e a quantia de R\$ 26,00 em notas diversas.

As circunstâncias da prisão em flagrante, a natureza de grande parte das drogas apreendidas, de alto poder viciante, bem como a forma como os entorpecentes estavam embalados em inúmeras porções, prontas para a venda, sua variedade, e os valores em dinheiro apreendidos, frutos da mercancia ilícita, demonstram que seriam destinados ao comércio espúrio.

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls.02 a 04).

Auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls.12).

Auto de constatação foi juntado aos autos (fls.14 a 17).

Laudo pericial foi juntado aos autos (fls.136 a 138).

Laudo de IML foi juntado aos autos (fls.53 a 54).

O réu foi notificado para apresentação de defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei 11343/06. Juntada a defesa prévia.

Recebida a denúncia. Designada audiência de instrução.

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas da acusação, e procedeu-se ao interrogatório do réu.

O Ministério Público e a defesa apresentaram debates orais.

É o relatório DECIDO.

Da Materialidade.

A materialidade do fato está retratada no auto de prisão em flagrante, no auto de exibição e apreensão, laudo pericial, bem como pela prova oral colhida.

Da Autoria.

A autoria é indubitosa.

Em juízo, o réu alegou que estava na posse de duas porções de crack para uso próprio. E diante, disso, a defesa técnica requer o reconhecimento de improcedência por falta de provas ou desclassificação para uso de entorpecentes.

Mas, não há como aceitar a tese da defesa.

É que a materialidade do fato (auto de constatação e laudo pericial) atesta uma grande quantidade de entorpecentes, embaladas e prontas para o comércio, além do que, as testemunhas de acusação confirmaram em juízo que o réu estava traficando.

A testemunha de acusação Cleverton Lourenço disse em juízo que no dia, o réu pulou o muro e em busca pessoal foi encontrado com ele droga e dinheiro.

No mesmo sentido foram as declarações da outra testemunha de acusação (Miguel Araújo Del Castilho). "O local é conhecido por tráfico de drogas e o indivíduo (réu) contava dinheiro e viu a gente, se assustou e correu. Em busca pessoal com ele foram encontrados entorpecentes e dinheiro"

Prova firme e segura.

Os depoimentos dos policiais são concordes, harmônicos e encerram verdadeiro uníssono, não havendo discrepância ou alterações da descrição fática, antes ofertada perante a autoridade policial.

Importa ressaltar, destarte, que o testemunho dos policiais não pode ser desconsiderado, havendo remansosa orientação jurisprudencial sobre a aceitação da palavra dos agentes que realizam o flagrante quanto à posse e destinação da droga, fundada na ausência de impedimento de tais agentes funcionarem como testemunhas no processo penal, nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal, ainda mais quando em harmonia com as demais provas materiais dos autos.

Da dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que "a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariiedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias" (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

"Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado" (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Atendendo aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, e diante da não expressiva quantidade de drogas, a pena-base é fixada no patamar mínimo legal de cinco (5) anos de reclusão e o pagamento de quinhentos (500) dias-multa, a considerar a inexistência de comprovadas circunstâncias judiciais desfavoráveis e o respeito a ser mantido ao entendimento firmado na Súmula 444 do STJ.

Na segunda fase, nada há para ser analisado, além do que, a pena permanece inalterada, pois já fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Reconheço, em terceira fase, à luz da constatação dos quatro requisitos cumulativos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a existência de causa especial de diminuição da pena.

O réu é primário. Não há prova no sentido de indicar que o réu se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa.

"Entender-se ao contrário, de modo puramente objetivo, calcado apenas na dimensão ou na natureza da droga, ainda assim, exigiria a elaboração de uma tabela quantitativa, o que dispensaria qualquer julgamento, em evidente e intollerável injuridicidade" (Apelação Criminal nº 1500172-23.2020.8.26.0629, 16ª Câmara de

Direito Criminal do TJSP, julgamento ocorrido em 12/07/21).

Diante da droga apreendida que não pode ser considerada de grande quantidade e levando em consideração a primariedade, a pena-base é reduzida no máximo legal de dois terços, alcançando, assim, uma pena final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A unidade de dias-multa, à míngua de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário mínimo.

Torno definitiva, pois, a condenação do réu à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no valor unitário mínimo.

Considerando que o STF reconheceu que o tráfico privilegiado não é considerado crime hediondo, em razão da quantidade de pena aplicada e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial é o aberto.

Presentes os requisitos legais estatuídos no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade imposta ao réu é substituída por duas penas restritivas de direito, consubstanciadas em: (1) prestação de serviços à comunidade ou entidades assistências públicas pelo mesmo prazo da pena carcerária; e (2) interdição temporária de direitos, com proibição de frequentar determinados lugares (art. 47, IV, do Código Penal).

As especificações e os detalhamentos das penas restritivas de direito serão determinados pelo Juízo das Execuções Criminais.

POSTO ISSO, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para, reconhecendo o réu LEANDRO MARCELINO como incurso nas penas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e a condená-lo à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, observada a substituição pelas penas restritivas de direito. Nos termos da legislação vigente, fica perdido a favor da União, o numerário apreendido nos autos.

O réu poderá recorrer em liberdade, diante do regime aberto.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará o réu com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, por ser presumidamente pobre.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

JOSÉ CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA